

KONTRAK PEKERJAAN BORONGAN

Nomor : (template)
Proyek : Proyek #22
Lokasi : Jl. Raya Casablanca No.46, Menteng Dalam, Kecamatan Tebet

Pada hari ini, Kamis tanggal Enam Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Berkedudukan di :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : HUDAN TOHA INDRAYATA
NIK : 3374112309990003
Jabatan : DIREKTUR
Berkedudukan di : JL. KRAMAT I, RT 02 RW 09, BANGETAYU WETAN, GENUK, SEMARANG

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. PENDOWO TIGA CONSTRUCTION, sebuah badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, beralamat di Jalan Ki Ageng Getas Pendowo, RT 02 RW 12, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PASAL I LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima untuk pekerjaan seperti tersebut di atas sesuai dengan RKS dan Gambar Bestek dan Hasil Negosiasi yang sudah disepakati oleh PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA.

PASAL II NILAI KONTRAK

1. NILAI KONTRAK (Target Waktu Pekerjaan (template))

NO	REKAPITULASI PEKERJAAN	TOTAL	BOBOT PEKERJAAN
1	PEKERJAAN	24,000,000.00	100.00%
Sub Total		24,000,000.00	100%
Dibulatkan		24,000,000.00	
Diskon		(900,000.00)	
GRAND TOTAL		23,100,000.00	

*RAB Terlampir

Terbilang : Dua Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah,-

PASAL III CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:

- Pembayaran Pertama (Uang Muka) sebesar Rp. (template) saat penandatanganan kontrak ((template)).
- Pembayaran Kedua sebesar Rp. (template) saat progress pekerjaan mencapai 20% ((template)).
- Pembayaran Ketiga sebesar Rp. (template) saat progress pekerjaan mencapai 40% ((template)).
- Pembayaran Keempat sebesar Rp. (template) saat progress pekerjaan mencapai 60% ((template)).
- Pembayaran Kelima (Pelunasan) sebesar Rp. (template) saat progress mencapai 100%.
- Pembayaran Keenam (Retensi) sebesar Rp. (template), dibayarkan dua kali (2x), 6 bulan setelah serah terima dan 12 bulan setelah serah terima.

2. Pembayaran dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan ke rekening PIHAK KEDUA sebagai berikut:

Nama Bank : BCA CABANG UNIT PURWODADI
Atas Nama : PENDOWO TIGA CONSTRUCTION, PT
No. Rekening : 081.446.2044

PASAL IV PEKERJAAN TAMBAH/KURANG

1. Pekerjaan tambah / kurang hanya dianggap SAH apabila ada perintah secara tertulis dari PIHAK PERTAMA
2. Untuk pekerjaan tambahan yang tidak dapat digolongkan pada jenis kegiatan seperti tercantum pada surat penawaran maka harga satuan ditetapkan pada saat perintah pekerjaan tambahan diberikan.
3. Jadwal pelaksanaan pekerjaan tambah / kurang disesuaikan dengan kondisi pekerjaan tambah/kurang tersebut.

PASAL V KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force majeure) adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan atau jangkauan kemampuan kedua belah pihak.
2. Termasuk keadaan memaksa adalah bencana alam (gempa bumi, hujan terus menerus, banjir, tanah longsor, kebakaran, sabotase, huru hara, perang, pemberontakan)
3. Apabila terjadi keadaan memaksa, PIHAK KEDUA akan memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat – lambatnya dalam waktu 7x24jam sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut dan dalam jangka waktu 3x24jam sejak adanya pemberitahuan tersebut PIHAK PERTAMA sudah memberikan instruksi / keputusan untuk melanjutkan pekerjaan tersebut.

PASAL VI SANKSI

1. Apabila pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan spesifikasi (misal jenis bahan material) yang dibuktikan melalui berita acara resmi dan ditandatangani kedua belah pihak, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk mengerjakan ulang dengan spesifikasi yang sesuai dan biaya yang timbul pada saat pembongkaran ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
2. Kecuali dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal V ayat 1 maka apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati kedua belah pihak, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda 0,1% (nol koma satu persen) dari sisa pekerjaan yang belum terselesaikan setiap hari keterlambatan dengan maksimal denda 5% (lima persen) dari nilai kontrak.
3. PIHAK PERTAMA dikenakan denda sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per hari dari nilai tagihan untuk setiap keterlambatan pembayaran terhitung sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan pembayaran dicairkan dan diterima oleh PIHAK KEDUA. Pembayaran yang ditunda seperti Cek/Giro Mundur dikategorikan sebagai keterlambatan pembayaran.

PASAL VII SENGKETA

1. Apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya diutamakan secara musyawarah.
2. Jika musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan melalui Pengadilan Negeri di Grobogan.

PASAL VIII PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. PIHAK PERTAMA berhak memutuskan perjanjian ini secara sepihak dengan pemberitahuan secara tertulis 7(tujuh) hari sebelum nya setelah melakukan peringatan / teguran 3(tiga) kali berturut turut, apabila PIHAK KEDUA melakukan hal sebagai berikut :
 - Dalam 15(lima belas) hari terhitung setelah tanggal surat perjanjian ini tidak atau belum mulai pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur dalam kontrak ini.
 - Dalam 7(tujuh) hari berturut turut tidak melanjutkan pekerjaan yang telah dimulai kecuali disebabkan adanya keadaan memaksa (force majeure)
 - Memberikan keterangan tidak benar yang merugikan PIHAK PERTAMA sehubungan dengan pekerjaan pembangunan ini.
 - Melakukan penyimpangan – penyimpangan terhadap ketentuan ketentuan dan kesepakatan yang telah ditentukan dalam dokumen kontrak.
 - Jika terjadi pemutusan perjanjian ini secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, PIHAK PERTAMA dapat menunjuk pihak lain untuk melanjutkan pekerjaan tersebut dengan biaya dari PIHAK KEDUA.

PASAL IX LAIN LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (Addendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

2. Surat perjanjian ini hanya dapat diubah atas persetujuan bersama.
3. Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang sama kuatnya untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA , selebihnuya diberikan kepada yang berkepentingan dan ada hubungan nya dengan perjanjian ini.

PASAL X
PENUTUP

1. Kontrak ini dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak
2. Kontrak ini beserta lampiran lampiran nya merupakan kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Disetujui bersama,
Jl. Raya Casablanca No.46, Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, 16 April 2026

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA

HUDAN TOHA INDRAYATA